



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Norrköpings tingsrätts dom 2025-10-06 i mål T 4767-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA [redacted], 1984 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Gustav Ahlbäck
Advokaterna Abrahamsson i Norrköping AB

Motpart

BB [redacted], 1985 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: Advokat Maneli Zakipour
Advokatcirkeln AB

SAKEN

Vårdnad om barn

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut under punkten 1 att BB [redacted] ska ha ensam vårdnad om CC [redacted].
2. Hovrätten upphäver tingsrättens domslut under punkten 2 avseende CC:s [redacted] rätt till umgänge med DD [redacted].
3. Det som hovrätten har förordnat under punkterna 1 och 2 gäller omedelbart.

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

4. Hovrätten bestämmer ersättning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) åt Gustav Ahlbäck till 18 293 kr. Av beloppet avser 14 634 kr arbete och 3 659 kr mervärdesskatt.
-

YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN

DD överklagade tingsrättens dom och yrkade att vårdnaden om CC skulle tillkomma henne ensam.

BB motsatte sig DD:s yrkanden och framställde egna yrkanden.

Hovrätten har inhämtat kompletterande upplysningar från socialförvaltningen i Vilhelmina kommun samt kompletterande snabbupplysningar innefattande barnsamtal med CC från socialnämnden i Vilhelmina kommun.

Under målets handläggning har parterna kommit överens på det sätt som framgår av domslutet och begärt att hovrätten ska meddela dom i enlighet med deras överenskommelse.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Hovrätten bedömer att det som parterna har kommit överens om är förenligt med CC:s bästa. Det finns därför förutsättningar att döma i enlighet med parternas överenskommelse. Tingsrättens dom ska därmed ändras enligt hovrättens domslut.

Det finns skäl att låta det som hovrätten beslutat om gälla omedelbart.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast den 24 februari 2026.

I avgörandet har hovrättspresidenten Charlotte Brokelind, hovrättslagmannen Niklas Rundberg och tf. hovrättsassessorn Anna Holmström (referent) deltagit.

Hovrätten är enig.



NORRKÖPINGS
TINGSRÄTT
TR 3

DOM
Meddelad i Norrköping
2025-10-06

Målnummer
T 4767-24

PARTER

Kärande

BB [redacted], 85 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud: biträdande juristen Maneli Zaki pour
Advokatcirkeln AB
Sveavägen 74
113 59 Stockholm

Svarande

AA [redacted], 84 [redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: advokaten Gustav Ahlbäck
Advokaterna Abrahamsson i Norrköping AB
Bråddgatan 14
602 22 Norrköping

DOMSLUT

1. BB [redacted] ska ha ensam vårdnad om CC [redacted], 11 [redacted].
2. CC [redacted] ska ha rätt till umgänge med DD [redacted] enligt följande:
 - a) Sex veckor under sommaren varje år. Parterna skall senast den 1 april varje år meddela varandra vilka veckor under sommarperioden de önskar ha umgänge med CC [redacted]. DD [redacted] ska ha

förtur att välja veckor ojämna år och BB ska ha förtur jämna år.

- b) Julumgänge vartannat år i samband med jullov, från dagen för skolans slut till den 30 december kl. 16.00, med början år 2026.
- c) Nyårsumgänge vartannat år från den 30 december kl. 16.00 till dagen före skolans början kl. 19.00, med början år 2027.
- d) Lovumgänge varje höst-, sport- och påsklov från dagen för skolans slut till dagen före skolans början kl. 19.00.

3. EE, 17, och FF, 18, ska ha rätt till videoumgänge med BB på torsdagar kl. 17.00-18.00.

4. BB:s yrkande om videoumgänge för GG, 13, avslås.

5. Tingsrättens interimistiska beslut den 11 mars 2025 ska inte längre gälla.

6. Tingsrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Gustav Ahlbäck med 158 430 kr, varav 125 294 kr för arbete, 1 450 kr för tidsspillan och 31 686 kr för mervärdesskatt.

BAKGRUND

Parterna har gemensamt barnen CC , född 2011, GG , född 2013, EE , född 2017, och FF , född 2018, som DD fick ensam vårdnad om genom tingsrättens dom den 5 juni 2024 i mål T 2960-23. Efter domen flyttade DD och barnen till Vilhelmina. CC blev den 25 oktober 2024 placerad i familjehem enligt 4 kap. 1 § i den då gällande socialtjänstlagen (1980:620). Sedan den 17 juni 2025 har CC omplacerats och han vårdas istället med stöd av socialtjänstlagen på ett HVB-hem i Orsa.

BB väckte i november 2024 talan med yrkande om att han skulle få ensam vårdnad om CC eller i andra hand att vårdnaden om CC skulle vara gemensam och att CC skulle ha sitt stadigvarande boende hos honom. Alternativt yrkade BB att CC och de övriga barnen skulle ha rätt till umgänge med honom fredag till söndag den sista helgen i varje månad.

Efter sammanträde för muntlig förberedelse beslutade tingsrätten den 11 mars 2025 interimistiskt att CC skulle ha rätt till umgänge med BB på sin bostadsort det sista veckoslutet varje månad, med början i mars 2025. Umgänget skulle äga rum på dagtid, lördag och söndag, kl. 10-17. Enligt beslutet skulle vidare EE och FF även fortsättningsvis ha rätt till videoumgänge med BB på torsdagar kl. 17-18. Yrkandet om rätt till umgänge för DD avslogs.

Tingsrätten har inhämtat en utredning från Socialförvaltningen i Vilhelmina kommun i fråga om vårdnad, boende och umgänge avseende CC .

YRKANDEN M.M.

BB har vid huvudförhandlingen yrkat att han ska få ensam vårdnad om CC eller, i andra hand, att CC ska bo stadigvarande hos honom under gemensam vårdnad. I sista hand har han yrkat att CC ska ha rätt till följande umgänge med honom: den sista helgen varje månad, från fredag efter skolan till söndag kl. 19, samt varje höstlov, sportlov och påsklov från dagen för skolans slut till dagen före skolans början kl. 19, vartannat år i samband med jullov från dagen för skolans slut till den 30 december kl. 16, med början 2025, vartannat år i samband med nyår från den 30 december kl. 16 till dagen före skolans början kl. 19, med början 2026, samt sex veckor under sommarlovet med förtur för BB att välja veckor under jämna år, samt med förpliktelse för parterna att senast den 1 april varje år meddela den andra föräldern vilka veckor som önskas.

Vidare har BB yrkat att DD, FF och EE ska ha rätt till video-umgänge med honom på torsdagar kl. 17.00-18.00.

DD har bestritt BB:s yrkanden om ändring i vårdnaden och umgänge avseende CC. Yrkandet om videoumgänge har bestritts avseende DD men medgetts avseende EE och FF. För det fall BB:s yrkande i första eller andra hand skulle vinna bifall har hon för egen del yrkat att CC ska ha rätt till umgänge med henne motsvarande det lov-umgänge som BB har yrkat, med den ändringen att julumgänge med henne ska äga rum med början år 2026 och nyårsumgänge med början år 2027 och att hon ska ha förtur att välja veckor för sommarumgänge under ojämna år.

BB har medgett DD:s umgängesyrkanden.

UTREDNING

Partsförhör har på egen begäran hållits med BB . På BB:s begäran har vittnesförhör hållits med HH , II och JJ .

BB har som skriftlig bevisning åberopat BBIC-utredning från socialtjänsten i Vilhelmina, snabbupplysningar från Vilhelmina kommun, utdrag ur akt om familjehemsbehandling, vårdnadsutredning, intyg från S:t Lukas-stiftelsen i Östergötland, anteckningar från KK och utlåtande från terapeut. BB har även åberopat fotografier samt ljudfiler och bild- och ljudfiler som har förevisats och spelats upp under huvudförhandlingen.

Partsförhör har på egen begäran hållits med DD . På DD:s begäran har vittnesförhör hållits med LL .

DD har som skriftlig bevisning åberopat tingsrättens dom i tidigare vårdnads mål, BBIC-utredning från socialtjänsten i Vilhelmina, vårdnadsutredning, yttrande från Vilhelmina kommun och orosanmälningar. Även DD har åberopat ljudfiler som spelats upp vid huvudförhandlingen.

UTVECKLING AV TALAN

BB

Efter tingsrättens dom i juni 2024 då DD fick ensam vårdnad om barnen flyttade hon med barnen till Vilhelmina. Därefter hade BB enbart videoumgänge med de båda yngsta barnen. BB tog till sig av det som framkommit om att barnen var rädda för honom och vidtog redan under den förra vårdnadsprocessen åtgärder för att ändra sitt beteende, bl.a. med hjälp av familjebehandlare från socialtjänsten. Han har därefter, även under den pågående rättegången och i anledning av det påbörjade umgänget

med CC, genomgått ytterligare behandlingsåtgärder i form av samtals-terapi hos S:t Lukasstiftelsen, stödsamtal hos KK och alltfjänt pågående samtalsterapi hos en privat verksam terapeut. Han har därigenom mognat, fått en större självkänedom, bättre kommunikationsförmåga och förmåga till känslohantering. Han kan bemöta barnen med lugn och utan att brusa upp.

Efter barnens flytt till Vilhelmina ringde CC plötsligt upp BB i början av sommaren 2024 och berättade om flytten och det nya boendet. De hade då inte haft kontakt på 1,5 år. Sedan hördes CC inte av mer förrän i september 2024 då CC ringde från en skolkamrats telefon. Han berättade att han blivit fråntagen sin telefon efter det förra samtalet och förbjuddits att kontakta sin pappa. De hade ett fint samtal, men senare samma kväll ringde CC på nytt och var då i upplösningstillstånd och berättade att han hade rymt från sin mamma till en vän och ville att BB skulle hämta honom. Mamman hade blivit mycket arg när hon fick höra att CC kontaktat BB. Av ljudfiler från flera samtal på kvällen framgår att CC är ledsen och arg och vill att BB ska hämta honom men att denne förklarar att han inte kan eller får göra det. I sms från CC till BB efter familjehemsplaceringen förklarar CC att han saknar sin pappa, att han mår psykiskt dåligt, att hans mamma lurat honom att flytta till Norrland och att han vill komma hem till pappa. Redan under den förra processen togs det upp att barnen framstod som påverkade av sin mamma, framför allt CC och DD.

Efter september 2025 har CC utsatts för utredningar, isolerats från sin familj och placerats i familjehem och omplacerats till ett HVB-hem i Orsa. Oron för CC har skjutit i höjden. HVB-hemmet är en svår miljö där CC är yngre än de andra placerade, som inte sällan har placerats där p.g.a. kriminalitet. Inne på hemmet har CC blivit utsatt för påtryckningar och mobbning och har börjat röka. Bilder och filmer som CC skickat till BB visar att man klottrat "Golare" på hans dörr och att

andra ungdomar nattetid försöker få honom att låsa upp sin dörr. I utredningar på senare tid beskrivs genomgående att CC har ett gränslöst, utåtagerande beteende men att han samtidigt är en mjuk och fin kille som tyr sig till vuxna. Det står klart att CC mår extremt dåligt. För BB är det tydligt att CC gör revolt och att hans beteende är en reaktion på situationen han befinner sig i, där han har en stark vilja att träffa sin pappa men svaranden inte alls tillmötesgått denna önskan.

Av utredningen i målet, bl.a. de samtal som hållits med CC, framgår tydligt att CC vill bo tillsammans med sin pappa. I snabbupplysningar i februari 2025 har CC uttryckt bl.a. att han vill ha tillgång till båda sina föräldrar, att han saknar sin pappa, att han vill till sin pappa och att pappa ska ha vårdnaden och att han vill träffa sin mamma på loven. Familjehemmet har i upplysningarna uttryckt uppfattningen att CC mådde bra av att umgås med sin pappa. I nya snabbupplysningar i juni 2025 har CC sagt bl.a. att han vill flytta hem till pappa, att han vill ha fortsatt umgänge med pappa men att det inte kommer att behövas så länge till eftersom han snart ska flytta hem till pappa och att han mått bättre än någonsin på umgängen men att det är jobbigt att skiljas. Även i vårdnadsutredningen som avslutades i juli 2025 har CC vidhållit att det enda han vill är att bo hos sin pappa i Norrköping och att allt fungerar bra i relationen till pappa.

DD

Efter domen i juni 2024 har DD och barnen flyttat till Vilhelmina därför att de behövde få distans till BB. Barnen har stadgat sig i Vilhelmina och CC:s syskon frodas och har en fungerande skolgång. Den språkstörning som EE hade tidigare har förbättrats märkbart och DD upplever att det beror på den trygghet som han känner nu. Även CC mådde bra under sommaren 2024 men har därefter börjat bete sig illa. Det negativa beteendet har uppkommit efter det att CC placerades utanför

hemmet hos DD och efter det att BB har utsatt honom för kontakter på ett sätt som inte ska ske, dels direkt till CC, dels via hans vänner. BB har lockat med pengar och presenter och det har swishats pengar till CC vid många tillfällen. Även CC tyckte till en början att detta var problematiskt men han vande sig snabbt och hans beteende blev sedan sämre och sämre.

Situationen blev så pass allvarlig att CC utsatte sina syskon för våld. DD märkte att de andra barnen påverkades negativt och hon sökte därför stöd hos socialtjänsten. När socialtjänstens insatser blev otillräckliga behövde CC slutligen placeras i familjehem, vilket skedde i november 2024. DD medgav placeringen eftersom hon insåg att hon inte räckte till men även utifrån sin skyldighet att skydda syskonen. BB och hans släkt har uppmanat CC att säga negativa saker om DD för att han ska få bo hos BB. Det familjehem som han placerades i var ett kraftigt förstärkt hem, med erfarenhet av att ta hand om barn med neuropsykiatriska diagnoser, men de klarade ändå inte av att ta hand om CC och har uttryckt att han var det trasigaste barn de någonsin träffat. I juni gjorde socialtjänsten bedömningen att CC var i behov av dygnet-runt-vård och han omplacerades till ett HVB-hem. Därefter har hans beteende och psykiska ohälsa eskalerat. DD ser att det finns brister i den placering han har idag, men hon har fått besked från socialtjänsten att det inte är meningsfullt att begära en omplacering innan tingsrättsprocessen är avslutad. DD anser att CC:s umgänge med BB är skadligt för CC men har inte motsatt sig umgänget eftersom hon är nödgad att lita på socialtjänsten och på att personalen på boendet ger CC erforderlig vård. Det är måste betonas att umgängena mellan CC och BB har präglats av kravlöshet och inte satt pappans föräldraförmåga på prov. När det gäller vårdnadsfrågan kan det konstateras att tingsrätten i dom i juni 2024 ansåg att BB hade brustit i att tillgodose barnens behov, att han var olämplig som vårdnadshavare och att barnen behövde fredas från

honom för att ha möjlighet att bearbeta de trauman som de upplevt. CC själv var då också tydlig med att han inte ville träffa BB. I barnutredning mellan september och november 2024 med anledning av orosanmälningar har CC uppgett att det känns som att pappa är inne i hans huvud och manipulerar honom och CC sade då att han inte vill träffa pappa, men han hade sedan motsatt uppfattning i nästa samtal. I nästa BBiC-utredning som pågick april–juni 2025 framgår att det gjorts ett flertal orosanmälningar från april 2025 och framåt. I tiden efter det att CC placerats på HVB-hemmet finns fler orosanmälningar från polisen, inklusive misstankar om olaga hot och liknande. Dagen efter en sådan händelse fick CC besök och presenter av BB med familj, vilket måste anses olämpligt eftersom det framstår som att han blir belönad för sitt olämpliga beteende. I utredningen framgår att skola, familjehem m.fl. som haft hand om CC anser att han är gränslös och manipulativ, att han byter mellan olika personligheter och att han uppfyller kriterier för en gängkriminell. Socialtjänsten har gjort bedömningen att CC har behov av placering på HVB-hem, med personal dygnet runt, för att få stöd, hjälp och vård för sitt oroväckande beteende.

Det ska vidare noteras att det i utredningen om vårdnad, boende och umgänge konstateras att CC uppvisar flera olika personligheter, att hans mognadsgrad inte är åldersadekvat, att han är manipulativ, och hans trovärdighet därför brister, samt att det finns en risk att han inte kommer att få rätt stöd om han bor hos BB. Även om utredningen inte lämnar någon bedömning med förslag till beslut, så är det klart att det inte finns några brister i DD:s vårdnadsförmåga.

Angående lovumgänge önskar DD att få träffa CC så mycket som möjligt, men anser att det viktigaste är att umgängets omfattning blir bra för CC.

Parternas utsagor

BB

BB har bekräftat det som anförts sakframställningsvis och därutöver tillagt i huvudsak följande. Det stämmer att han tidigare brast i omsorgen om barnen, framför allt genom hur han hanterade CC och konflikterna med honom. Han har arbetat med sig själv och lärt sig att hantera konfliktsituationer utan att höja rösten. På KK handlade det om hans föräldraskap och att det grundläggande är att ge barnen villkorlös kärlek. Hans ilska och temperament är som bortblåsta. Han har genomfört denna förändring genom att behålla medvetenheten i varje situation och genom disciplin. Det stämmer att han swishade CC pengar efter att de fått kontakt, bl.a. till födelsedagspresent, men det var bara små belopp och när han talat med socialtjänsten och fått veta att det inte var bra att han gav CC extra pengar så slutade han helt att skicka pengar och sa till sin släkt att detta gällde även dem. När CC kom till familjehemmet började CC ringa minst tio gånger per dag. Han hade en fin dialog med familjehemsföräldrarna och de begränsade gemensamt kontakten till två gånger per vecka. Familjehemmet kom sedan att ofta kontakta honom när de hade svårigheter med CC. Det har varit fantastiskt för honom att få träffa CC igen. De har mest spelat kort och myst på hotellrummet men vid något tillfälle har de varit på tivoli. CC har det inte bra på HVB-hemmet. De andra som bor där är äldre än han med kriminell bakgrund. CC har börjat använda kriminella termer och har börjat röka. Han har förklarat att rökningen är ett sätt att inte tvingas börja med droger. När de hade första umgängestillfället efter att CC flyttat till HVB-hemmet bröt CC ihop och rymde från hemmet och stod utanför hotellet och grät och ville bli insläppt, men han vägrade släppa in sonen eftersom han inte ville bli anklagad för omsorgsbrist i rättegången. Han är mycket orolig för vad som ska hända CC och är övertygad om att CC kommer att hamna i kriminalitet eller missbruk om han blir kvar på HVB-hem.

CC får ingen vård på hemmet utan det är bara förvaring. Han förstår att det kommer att bli kämpigt om CC får flytta hem till honom men han är övertygad om att det kommer att gå. CC kommer att bo i en lugn liten ort utanför Norrköping och gå i en liten, trygg skola och kommer att ha ett stort nätverk i närheten som bryr sig om honom. De har byggt ett eget rum till honom i huset. CC:s farmor i Västervik kommer att flytta upp till Norrköping om CC flyttar dit. Han välkomnar en fortsatt kontakt med socialtjänsten i Norrköping och är villig att låta CC gå i behandling.

DD

DD har bekräftat det som anförts sakframställningsvis och tillagt i huvudsak följande. När hon och barnen flyttade från Norrköping i juni 2024 var det för att börja ett nytt liv. CC som hade varit mest utsatt i hemmet var den som först vågade berätta och be om hjälp, vilket ledde till orosanmälningar 2019 och 2022, och han var drivande i att komma ifrån pappan. Det har förekommit våld mot CC från BB:s sida. Det var en stor omställning att flytta och för barnen att börja en ny skola, men för CC gick det bra i början. Efter det första samtalet till BB har det bara gått utför. CC fick swishar, vilket ledde till att han inte kom hem på kvällen utan stannade ute på stan och åt pizza. Det kom samtal från skolan om att CC inte var i skolan. Då var han istället ute och handlade i affärer. Situationen eskalerade snabbt. CC kom och gick hemma som han ville, lyssnade inte på henne, sparkade sina syskon, han var oberäknelig och hon blev rädd och stressad över att hon inte kunde hantera honom. Eftersom hon inte kunde ha ett hem med våld blev det nödvändigt att placera CC i familjehem. Hon upplever att CC växlar mellan olika personligheter; ibland är han en mjuk person och ibland en 18-årig rappare. Han är i behov av trauma-behandling och det står i den vårdplan som hon undertecknat att han ska få det, men detta har inte infriats. Mot bakgrund av det som hänt på senare tid med brottsmisstankar är hon orolig för vad som ska hända med CC. Hon är

också mycket orolig för att han ska hamna i kriminella kretsar i Norrköping. Hon instämmer i att det nuvarande HVB-hemmet inte är bra för CC . Om hon får behålla vårdnaden kommer hon genast att begära byte av hem. Det har sagts henne att det inte går att göra det under pågående rättsprocess. Hon har inte haft möjlighet att hälsa på CC på boendena på grund av att syskonen varit sjuka och därför att hennes ekonomi inte tillåtit det.

Tingsrättens bedömning

Den rättsliga regleringen

Barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa. (6 kap. 2 a § föräldrabalken)

Barnet ska enligt 6 kap. 2 b § samma balk få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § föräldrabalken).

Överväganden rörande vårdnad

Mot bakgrund av vad som tidigare förevarit mellan parterna och vad DD och barnen tidigare utsatts för från BB:s sida, enligt vad som bl.a. framgår av tingsrättens dom i mål T 2960-23, finner tingsrätten att ett

samarbete mellan föräldrarna rörande CC och ett gemensamt ansvarstagande i frågor som rör honom inte är möjligt. Gemensam vårdnad kan inte anses vara det bästa för CC.

Frågan är istället om det är bäst för CC att DD även fortsättningsvis har ensam vårdnad om honom eller om vårdnaden istället ska flyttas över till BB.

Det framgår tydligt av utredningen att CC inte mår bra psykiskt. Han har under längre tid haft stor skolfrånvaro och uppvisat ett gränslöst, utåtagerande beteende och han tycks ha hamnat i en destruktiv spiral där situationen successivt förvärras. Den bevisning som lagts fram rörande CC:s situation på HVB-hemmet i Orsa, där han är placerad sedan juni 2025, tyder på att han befinner sig i en mycket utsatt situation där han riskerar att dras in i kriminalitet och där hans psykiska hälsa ytterligare försämras. Det finns inte anledning att ifrågasätta socialtjänstens bedömning att CC har ett stort vårdbehov. Det vårdbehovet tycks dock inte tillgodoses för närvarande.

Det har inte kunnat klarläggas om CC:s agerande och mående är en följd av det nedbrytande beteende från BB:s sida som han utsatts för under sin uppväxt. Det är dock svårt att se att CC:s tidigare upplevelser inte skulle ha inverkan på hans mående. Samtidigt kan CC:s saknad efter sin pappa och hans känsla av att inte bli lyssnad på också påverka hans beteende nu.

CC har i utredningen i såväl snabbupplysningar till tingsrätten, BBiC-utredning och umgängesutredning gett tydligt uttryck för att han vill bo hos sin pappa. Han är snart 14 år och har uppnått en ålder då hans uppfattning ska ha stor betydelse för domstolens avgörande. Det har i utredningen gjorts gällande att CC är delvis omogen och att han ibland växlat i uppfattning om var han vill bo. Tingsrätten finner dock att CC genomgående sedan målet

inleddes har uttryckt en stark vilja att återvända till sin pappa och till Norrköping. Det står också klart genom utredningen att det är CC själv som tagit kontakt med sin pappa under sensommaren 2024 och att han fortsatt att ta kontakt trots tillsägelser från sin mamma och familjehemsplacering.

DD:s uppgifter tyder på att CC på senare tid valt att bortse från tidigare konflikter och utåtagerande beteende från pappans sida, men samtidigt har CC i uttalanden, bl.a. i sms till pappa, reflekterat över att deras tidigare relation inte varit bra, men ändå velat komma tillbaka till BB. Detta tyder på att han tänkt igenom sitt ställningstagande.

Det har inte heller framkommit att det är påverkan från BB:s sida som fått CC att så starkt uttrycka en vilja att flytta tillbaka till BB. Tvärtom har det i utredarens samtal med CC framgått att BB snarast hållit tillbaka CC:s förväntningar på en flytt.

Umgångena efter tingsrättens interimistiska beslut och relationen mellan CC och BB har fungerat väl. Det konstateras i umgängesutredningen att BB är den person som når fram till CC och som kan få honom lugn i problematiska situationer. Under alla förhållanden står det klart att det har funnits en stor saknad mellan dem.

Tingsrätten finner mot denna bakgrund att CC:s uttryckliga vilja att bo tillsammans med sin pappa måste tillmätas stor betydelse vid tingsrättens bedömning i vårdnadsfrågan, även med beaktande av uppgifterna i utredningen om att hans mognadsgrad är lägre än vad som kan förväntas hos barn i hans ålder.

Riskbedömning och slutsats

Vid riskbedömningen av om vårdnaden ska överflyttas till BB eller kvarstå hos DD måste det beaktas att BB enligt flera utredningar och domen i det tidigare målet har utsatt CC och CC:s mamma för kränkningar och visst våld, vilket barnen bevittnat, och att CC:s destruktiva beteende kan ha sin grund i dess upplevelser. Om BB skulle få ensam vårdnad om CC kan det alltså innebära att CC måste flytta tillbaka till förövaren, vilket i sin tur skulle kunna få följder för CC:s tillfrisknande och en eventuell traumabehandling.

CC är enligt socialtjänsten i Vilhelmina kommun i behov av omfattande vård. DD är villig att godkänna den vård som socialtjänsten anser att CC behöver, medan det finns en risk att sådan vård är något som BB inte förmår åstadkomma eller är beredd att låta sociala myndigheter tillhandahålla.

CC befinner sig dock i en destruktiv spiral som socialtjänstens åtgärder inte förmått bryta utan som snarare förvärrats under det senaste året. Allt tyder också på att han efter placeringen på HVB-hem inte alls erhållit någon vård utan tvärtom hamnat i en miljö där hans destruktiva beteende istället tilltagit.

Som skydd mot riskerna som är förknippade med BB:s tidigare uppträdande mot familjen och CC i synnerhet, finns den omständigheten att BB har tagit hjälp och genomgått terapi och förefaller ha hittat ett annat sätt att bemöta familjemedlemmar och att hantera ilska och frustration. Han har även en trygg familjesituation där hans sambo JJ bidrar med stabilitet och gott inflytande. Hon har även fått en god och nära kontakt med CC och har förklarat sig vara beredd att ta emot och välkomna CC i familjen och att stödja honom och BB på

alla sätt hon kan. Tingsrätten finner mot den bakgrunden att BB inte kan anses olämplig som vårdnadshavare för CC .

Vidare har CC tillgång till ett stort nätverk i Norrköping med omnejd, där BB:s syskon och mamma samt även JJ:s närmaste släkt är beredda att stötta CC om han flyttar hem till BB .

Tingsrätten finner inte skäl att ifrågasätta att BB till följd av terapi och egna ansträngningar förändrat sitt beteende och förhållningssätt. Det ligger dock en risk i att hans nyvunna lugn är oprövat på svåra situationer med CC i hemmet där han själv har ansvaret för denne. Tingsrätten finner dock att riskerna sammantaget vägs upp av skyddsfaktorerna på ett sådant sätt att CC:s vilja att flytta till sin pappa måste få avgörande betydelse. Det är också angeläget att bryta den destruktiva situation som CC befinner sig i, såväl vad gäller hans eget beteende som det boende han befinner sig på, och att lyssna på CC själv. Tingsrättens bedömning är därför att det är bäst för CC att han får flytta till sin pappa och att BB därför ska få ensam vårdnad om honom.

Det är emellertid viktigt att BB är lyhörd för socialtjänstens bedömningar avseende CC:s behov och att han tar emot stöd från socialtjänsten och andra instanser både för sig själv i sitt föräldraskap och för CC , så att CC erhåller den vård, behandling och annat stöd som han behöver.

Umgänge med EE , FF och DD

har medgett att videoumgänget mellan BB och FF och EE fortsätter som tidigare. Tingsrätten finner att ett sådant umgänge är förenligt med EE:s och FF:s bästa.

BB har även yrkat motsvarande umgänge med DD, som dock under lång tid bestämt motsatt sig att ha umgänge med BB. DD är tolv år och synes ha uppnått en sådan mognad att hennes vilja bör beaktas vid bedömningen. Med hänsyn till detta och mot bakgrund av de omständigheter som framgår av tingsrättens dom i det tidigare målet mellan parterna finner tingsrätten att det bästa för DD är att det inte regleras något umgänge mellan henne och BB. Yrkandet därom avslås därför.

Ersättning till rättshjälpsbiträde

Mot bakgrund av målets art och omfattning finner tingsrätten att den ersättning som Gustav Ahlbäck begärt får anses skälig.

HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga 1 (TR-02)

Överklagande, ställt till Göra hovrätt, ges in till tingsrätten senast den 27 oktober 2025. Prövningstillstånd krävs.

På tingsrättens vägnar

Sophie Falkman



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se